

UNIDAD DIDÁCTICA **3**

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Objetivos

- ▣ Elaborar los documentos derivados de la retribución del trabajo por cuenta ajena.





Contenido

1. Normas fiscales aplicables a los salarios. Concepto de rendimientos del trabajo personal
2. El hecho imponible, la obligación de retener y la liquidación anual del impuesto
3. Determinación del tipo de retención. Comunicación de datos al pagador
4. Esquema básico para determinar el tipo de retención en el año 2023
5. Aspectos formales: el Certificado de Retenciones y el ingreso de las retenciones
 - 5.1. Declaración trimestral o mensual. El modelo 111
 - 5.2. Declaración anual. El modelo 190

1. Normas fiscales aplicables a los salarios. Concepto de rendimientos del trabajo personal

De entre las distintas deducciones a practicar en el recibo de pago de salario, veremos ahora la que se refiere a la retención correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del trabajador, cuya regulación está contenida en las siguientes normas:

◆ *Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF).*

◆ *Reglamento aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (RIRPF).*



Los empresarios están obligados a practicar, en el momento del pago del salario, la retención correspondiente al IRPF sobre las rentas del trabajo obtenidas por el trabajador en el mes de que se trate. A estos efectos, se consideran rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven directa o indirectamente del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan carácter de rendimientos de actividades económicas (artículo 17 LIRPF). Se incluirán, en particular:

- a) Los sueldos y salarios.
- b) Las prestaciones por desempleo.
- c) Las remuneraciones en concepto de gastos de representación.
- d) Las dietas y asignaciones para gastos de viaje, excepto los de locomoción y los normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería con los límites que reglamentariamente se establezcan.
- e) Las contribuciones o aportaciones satisfechas por los promotores de planes de pensiones previstos en el texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, o por las empresas promotoras previstas en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo.

- f) Las contribuciones o aportaciones satisfechas por los empresarios para hacer frente a los compromisos por pensiones en los términos previstos por la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, y en su normativa de desarrollo, cuando aquellas sean imputadas a las personas a quienes se vinculen las prestaciones. Esta imputación fiscal tendrá carácter voluntario en los contratos de seguro colectivo distintos de los planes de previsión social empresarial, debiendo mantenerse la decisión que se adopte respecto del resto de primas que se satisfagan hasta la extinción del contrato de seguro. No obstante, la imputación fiscal tendrá carácter obligatorio en los contratos de seguro de riesgo. Cuando los contratos de seguro cubran conjuntamente las contingencias de jubilación y de fallecimiento o incapacidad, será obligatoria la imputación fiscal de la parte de las primas satisfechas que corresponda al capital en riesgo por fallecimiento o incapacidad, siempre que el importe de dicha parte exceda de 50 euros anuales. A estos efectos se considera capital en riesgo la diferencia entre el capital asegurado para fallecimiento o incapacidad y la provisión matemática. No obstante, en todo caso, la imputación fiscal de primas de los contratos de seguro antes señalados será obligatoria por el importe que exceda de 100.000 euros anuales por contribuyente y respecto del mismo empresario, salvo en los seguros colectivos contratados a consecuencia de despidos colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

La propia LIRPF añade que, en todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo:

- a) Las siguientes prestaciones:
1. Las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, o similares, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la LIRPF.
 2. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de mutualidades generales obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos y otras entidades similares.
 3. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones y las percibidas de los planes de pensiones regulados en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo.
 4. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros concertados con mutualidades de previsión social, cuyas apor-

taciones hayan podido ser, al menos en parte, gasto deducible para la determinación del rendimiento neto de actividades económicas, u objeto de reducción en la base imponible del Impuesto.

En el supuesto de prestaciones por jubilación e invalidez derivadas de dichos contratos, se integrarán en la base imponible en el importe de la cuantía percibida que exceda de las aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base imponible del Impuesto, por incumplir los requisitos subjetivos previstos en el párrafo a del apartado 2 del artículo 51 o en la disposición adicional novena de la LIRPF.

5. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión social empresarial.

Asimismo, las prestaciones por jubilación e invalidez percibidas por los beneficiarios de contratos de seguro colectivo, distintos de los planes de previsión social empresarial, que instrumenten los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, en los términos previstos en la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y en su normativa de desarrollo, en la medida en que su cuantía exceda de las contribuciones imputadas fiscalmente y de las aportaciones directamente realizadas por el trabajador.

6. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión asegurados.
7. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los seguros de dependencia conforme a lo dispuesto en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

- b) Las cantidades que se abonen, por razón de su cargo, a los diputados españoles en el Parlamento Europeo, a los diputados y senadores de las Cortes Generales, a los miembros de las asambleas legislativas autonómicas, concejales de ayuntamiento y miembros de las diputaciones provinciales, cabildos insulares u otras entidades locales, con exclusión, en todo caso, de la parte de aquellas que dichas instituciones asignen para gastos de viaje y desplazamiento.
- c) Los rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares.
- d) Los rendimientos derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación.
- e) Las retribuciones de los administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros órganos representativos.

- f) Las pensiones compensatorias recibidas del cónyuge y las anualidades por alimentos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la LIRPF.
- g) Los derechos especiales de contenido económico que se reserven los fundadores o promotores de una sociedad como remuneración de servicios personales.
- h) Las becas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la LIRPF.
- i) Las retribuciones percibidas por quienes colaboren en actividades humanitarias o de asistencia social promovidas por entidades sin ánimo de lucro.
- j) Las retribuciones derivadas de relaciones laborales de carácter especial.
- k) Las aportaciones realizadas al patrimonio protegido de las personas con discapacidad en los términos previstos en la disposición adicional decimoctava de la LIRPF.

A estos efectos, tendrán la consideración de **gastos deducibles** exclusivamente los siguientes (artículo 19.2 LIRPF):



En concepto de otros gastos distintos de los anteriores, 2.000 euros anuales.

Estos 2.000 € de gastos deducibles, tendrán como límite el rendimiento íntegro del trabajo una vez minorado por el resto de gastos deducibles.

Tratándose de **contribuyentes desempleados** inscritos en la oficina de empleo que acepten un puesto de trabajo que exija el traslado de su residencia habitual a un nuevo municipio, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, se incrementará dicha cuantía, en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residencia y en el siguiente, en 2.000 euros anuales adicionales.

Tratándose de **personas con discapacidad** que obtengan rendimientos del trabajo como trabajadores activos, se incrementará dicha cuantía en 3.500 euros anuales. Dicho incremento será de 7.750 euros anuales, para las personas con discapacidad que siendo trabajadores activos acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

También estarán sujetas a retención las rentas en especie, entendidas como la utilización, consumo u obtención para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aún cuando no supongan un gasto real para quien las conceda. Cuando el pagador de las rentas entregue a los trabajadores importes en metálico para que este adquiera los bienes, derechos o servicios, la renta tendrá la consideración de dineraria. Con carácter general, las rentas en especie se valorarán por su valor normal en el mercado, adicionando el ingreso a cuenta, salvo que el importe se haya repercutido al trabajador. **No** tendrán la consideración de rendimientos del **trabajo en especie**:

- a) Las cantidades destinadas a la actualización, capacitación o reciclaje del personal empleado, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.
- b) Las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de contrato de seguro de accidente laboral o de responsabilidad civil del trabajador.

Por otra parte, estarán **exentos** los siguientes rendimientos del trabajo en especie:

- a) Las entregas a empleados de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas o comedores de empresa o economatos de carácter social. Tendrán la consideración de entrega de productos a precios rebajados que se realicen en comedores de empresa las fórmulas indirectas de prestación del servicio cuya cuantía no supere la cantidad que reglamentariamente se determine, con independencia de que el servicio se preste en el propio local del establecimiento de hostelería o fuera de éste, previa recogida por el empleado o mediante su entrega en su centro de trabajo o en el lugar elegido por aquel para desarrollar su trabajo en los días en que este se realice a distancia o mediante teletrabajo. Actualmente, esa cantidad es de 11 euros diarios, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 45 del Reglamento del IRPF, aprobado por Real Decreto 439/2007 (entre otros, que los vales restaurante han ser numera-

dos, nominativos, intransmisibles, irreembolsables, con expresión del importe y de la empresa, que además deberá llevar relación de los entregados; en el caso de que se entregue al empleado una tarjeta o cualquier otro medio electrónico de pago, deberá constar el número de documento y cuantía entregada cada uno de los días con indicación de estos últimos).

- b) La utilización de los bienes destinados a los servicios sociales y culturales del personal empleado. Tendrán esta consideración, entre otros, los espacios y locales, debidamente homologados por la Administración Pública competente, destinados por las empresas o empleadores a prestar el servicio de primer ciclo de educación infantil a los hijos de sus trabajadores, así como la contratación, directa o indirectamente, de este servicio con terceros debidamente autorizados, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
- c) Las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad, cuando se cumplan los siguientes requisitos y límites:
 - 1. Que la cobertura de enfermedad alcance al propio trabajador, pudiendo también alcanzar a su cónyuge y descendientes.
 - 2. Que las primas o cuotas satisfechas no excedan de 500 euros anuales por cada una de las personas señaladas en el párrafo anterior o de 1.500 € para cada una de ellas con discapacidad. El exceso sobre dicha cuantía constituirá retribución en especie.
- d) La prestación del servicio de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional por centros educativos autorizados, a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por precio inferior al normal de mercado.
- e) Las cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar el servicio público de transporte colectivo de viajeros con la finalidad de favorecer el desplazamiento de los empleados entre su lugar de residencia y el centro de trabajo, con el límite de 1.500 euros anuales para cada trabajador. También tendrán la consideración de cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar el citado servicio público, las fórmulas indirectas de pago que cumplan las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
- f) En los términos que reglamentariamente se establezcan, la entrega a los trabajadores en activo, de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, de acciones o participaciones de la propia empresa o de otras empresas del grupo de sociedades, en la parte que no exceda, para el conjunto de las entregadas a cada trabajador, de 12.000 euros anuales, siempre que la oferta se realice en las mismas condiciones para todos los trabajadores de la empresa, grupo o subgrupos de empresa.

Por lo que se refiere al tratamiento de las **dietas** y los gastos de **locomoción**, las cantidades exentas de retención son las siguientes:

DIETAS	MANUTENCIÓN: Sin pernoctación 26,67 €/día en España y 48,08 €/día en el extranjero (Personal de vuelo 36,06 y 66,11). → Con pernoctación 53,34 €/día (España). 91,35 €/día (extranjero). ESTANCIA: los importes que se justifiquen, sin límite. Los conductores de vehículos de transporte de mercancías por carretera no necesitarán justificación si no exceden de 15 euros diarios (España) o 25 euros diarios (extranjero).
GASTOS DE LOCOMOCIÓN	TRANSPORTE PÚBLICO: los importes que se justifiquen. MEDIOS PROPIOS: 0,19 €/Km. → Gastos de peaje que se justifiquen. → Gastos de aparcamiento que se justifiquen.

Un trabajador es contratado por una empresa que le ofrece, además de un interesante salario, la cobertura médica de una entidad aseguradora, tanto para él como para su cónyuge. La empresa pagará una prima mensual de 100 euros por dicho seguro médico, y el trabajador y su cónyuge disfrutarán de las coberturas del seguro. Se pregunta al trabajador si deberá tributar por IRPF respecto de ese seguro.



Están exentas de tributación por IRPF las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para cobertura de enfermedad del trabajador, su cónyuge y descendientes que no excedan de 500 euros anuales por cada uno de ellos. Teniendo en cuenta que en este caso cubre al trabajador y a su cónyuge, el límite son 1.000 euros anuales. El coste del seguro es de 1.200 euros, por lo que el trabajador deberá tributar por esos 200 euros de exceso.



2. El hecho imponible, la obligación de retener y la liquidación anual del impuesto

La retención a practicar sobre los rendimientos del trabajo será el resultado de aplicar a la cuantía total de las retribuciones que se satisfagan o abonen, el tipo de retención que corresponda de los siguientes (considerando que para los rendimientos obtenidos en Ceuta y en Melilla, los tipos de retención se reducen un 60%):

1. Con carácter general, el tipo de retención que resulte según el artículo 86 del RIRPF, calculado a partir de las retribuciones previstas del trabajador en el ejercicio económico, que coincide con el año natural. El tipo de retención resultante no podrá ser inferior al 2% cuando se trate de contratos o relaciones de duración inferior al año, ni inferior al 15% cuando los rendimientos del trabajo se deriven de relaciones laborales especiales de carácter dependiente.
2. El determinado conforme con el procedimiento especial aplicable a perceptores de prestaciones pasivas regulado en el artículo 89.A del RIRPF.
3. El 35% en el caso de consejeros y administradores de entidades cuyo importe neto cifra negocios en el último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos superiores a 100.000 euros. Si son inferiores, el tipo de retención será el 19%.
4. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación, será del 15%.

No obstante, se establece un límite cuantitativo excluyente de la obligación de retener, es decir, no se practicará retención, salvo que proceda alguno de los tipos fijos que hemos visto, sobre los rendimientos del trabajo cuya cuantía no supere el importe anual establecido en el cuadro siguiente en función del número de hijos y otros descendientes (aquellos que dan derecho al mínimo por descendientes previsto en el artículo 58 de la LIRPF) y de la situación del contribuyente:

SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	N.º DE HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES		
	0 HIJOS	1 HIJO	2 O MÁS HIJOS
1. Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente	—	17.270 €	18.617 €
2. Contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas	16.696 €	17.894 €	19.241 €
3. Otras situaciones	15.000 €	15.559 €	16.272 €

En cuanto a la situación del **contribuyente**, podrá ser una de las tres siguientes:

1. Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente. Se trata del contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente con descendientes, cuando tenga derecho a la reducción establecida en el artículo 84.2.4 de la Ley de Impuesto para unidades familiares monoparentales.
2. Contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores a 1.500 euros, excluidas las exentas. Se trata del contribuyente casado, y no separado legalmente, cuyo cónyuge no obtenga rentas anuales superiores a 1.500 euros, excluidas las exentas.
3. Otras situaciones, que incluye las siguientes:
 - a) El contribuyente casado, y no separado legalmente, cuyo cónyuge obtenga rentas superiores a 1.500 euros, excluidas las exentas.
 - b) El contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente, sin descendientes o con descendientes a su cargo, cuando, en este último caso, no tenga derecho a la reducción establecida en el artículo 84.2.4 de la Ley del Impuesto por darse la circunstancia de convivencia a que se refiere el párrafo segundo de dicho apartado.
 - c) Los contribuyentes que no manifiesten estar en ninguna de las situaciones 1 y 2 anteriores.

Los importes que hemos visto en el cuadro anterior se incrementarán en 600 euros en el caso de pensiones o haberes pasivos del régimen de Seguridad Social y de Clases Pasivas y en 1.200 euros para prestaciones o subsidios por desempleo.

Una trabajadora comienza a trabajar con un contrato por tiempo indefinido en una empresa, en la que va a percibir en concepto de salario un importe anual de 16.800 euros. La trabajadora en cuestión está casada, su cónyuge no percibe renta alguna, y tiene dos hijas de 4 y 7 años. La trabajadora desea conocer el tipo de retención que le aplicarán mensualmente durante el año 2023 al abonarle el salario.



Para la situación de la trabajadora (situación 2) y el número de hijos (2) el límite de ingresos para practicar retención es de 19.241 euros, por lo que no se le practicará retención alguna en el recibo de pago de salario.



3. Determinación del tipo de retención. Comunicación de datos al pagador

Por lo que hace referencia a la determinación del tipo de retención, se efectuará al inicio de cada año natural, teniendo en cuenta los rendimientos del trabajo sujetos a gravamen que previsiblemente percibirá el trabajador a lo largo del año y los datos facilitados por este al pagador y aplicando a los mismos el procedimiento establecido en Reglamento del IRPF, de acuerdo con la escala establecida en su artículo 85.



Acude a los Contenidos extra para ver el modelo 145 vigente para la comunicación de datos al pagador, es decir, el modelo que cumplimentará el trabajador para informar al empresario de los datos necesarios para que este determine el tipo de retención.

Para calcular el tipo de retención, primero debemos determinar la retribución anual estimada del trabajador, con la deducción de los importes que prevé el art. 83 del RIRPF, aplicando las siguientes reglas:

REGLA GENERAL

Con carácter general, se tomará la suma de las retribuciones, dinerarias o en especie que, de acuerdo con las normas o estipulaciones contractuales aplicables y demás circunstancias previsibles, vaya normalmente a percibir el contribuyente en el año natural, a excepción de las contribuciones empresariales a los planes de pensiones, a los planes de previsión social empresarial y a las mutualidades de previsión social que reduzcan la base imponible del contribuyente, así como de los atrasos que corresponda imputar a ejercicios anteriores. A estos efectos, las retribuciones en especie se computarán por su valor determinado con arreglo a lo que establece el artículo 43 de la LIRPF, sin incluir el importe del ingreso a cuenta.

La suma de las retribuciones, calculada de acuerdo con el párrafo anterior, incluirá tanto las retribuciones fijas como las variables previsibles. A estos efectos, se presumirán retribuciones variables previsibles, como mínimo, las obtenidas en el año anterior, salvo que concurran circunstancias que permitan acreditar de manera objetiva un importe inferior.

REGLA ESPECÍFICA

Cuando se trate de trabajadores manuales que perciban sus retribuciones por peonadas o jornales diarios, consecuencia de una relación esporádica y diaria con el empleador, se tomará como cuantía de las retribuciones el resultado de multiplicar por 100 el importe de la peonada o jornal diario.

Una vez calculada la retribución anual, hay que determinar el **mínimo personal y familiar** para calcular el tipo de retención, y se hará con arreglo a lo dispuesto en la LIRPF, teniendo en cuenta que los descendientes se computarán por mitad, excepto cuando el contribuyente tenga derecho, de forma exclusiva, a la aplicación de la totalidad del mínimo familiar por este concepto.

Para calcular la **cuota de retención** se practicarán, sucesivamente, las siguientes operaciones establecidas en el art. 85 del Reglamento:

1. A la base para calcular el tipo de retención a que se refiere el artículo 83 de este Reglamento se le aplicarán los tipos que se indican en la siguiente escala:

BASE PARA CALCULAR EL TIPO DE RETENCIÓN — HASTA EUROS	CUOTA DE RETENCIÓN — EUROS	RESTO BASE PARA CALCULAR EL TIPO DE RETENCIÓN — HASTA EUROS	TIPO APLICABLE — PORCENTAJE
0,00	0,00	12.450,00	19,00
12.450,00	2.365,50	7.750,00	24,00
20.200,00	4.225,50	15.000,00	30,00
35.200,00	8.725,50	24.800,00	37,00
60.000,00	17.901,50	240.000,00	45,00
300.000,00	125.901,50	En adelante	47,00

2. La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar al importe del mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tal minoración.

Cuando el perceptor de rendimientos del trabajo satisfaga anualidades por alimentos en favor de los hijos por decisión judicial, sin derecho a la aplicación por estos últimos del mínimo por descendientes previsto en el art. 58 de la Ley de Impuesto, siempre que

su importe sea inferior a la base para calcular el tipo de retención, para calcular la cuota de retención se practicarán, sucesivamente, las siguientes operaciones:

Se aplicará la escala que hemos visto anteriormente, separadamente al importe de dichas anualidades y al resto de la base para calcular el tipo de retención.

La cuantía total resultante se minorará en el importe derivado de aplicar la escala al importe del mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención incrementado en 1.980 euros anuales, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tal minoración.

Cuando el contribuyente obtenga una cuantía total de retribución no superior a 22.000 euros anuales, la cuota de retención, calculada de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, tendrá como límite máximo el resultado aplicar el porcentaje del 43% a la diferencia positiva entre el importe de la cuantía total de retribución y el que corresponda, según su situación, de los mínimos excluidos de retención previstos en el artículo 81 del RIRPF.

El **tipo de retención** será el resultante de multiplicar por 100 el cociente obtenido de dividir la cuota de retención por la cuantía total de las retribuciones del trabajo, y se expresará con dos decimales.

Cuando la diferencia entre la base para calcular el tipo de retención y el mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención fuese cero o negativa, el tipo de retención será cero.

Cuando la cuantía total de las retribuciones a la que se refiere el artículo 83.2 de este Reglamento sea inferior a 33.007,2 euros y el contribuyente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 de este Reglamento, hubiese comunicado a su pagador que destina cantidades para la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando financiación ajena por las que vaya a tener derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual regulada en la disposición transitoria decimoctava de la Ley del Impuesto, el tipo de retención se reducirá en dos enteros, sin que pueda resultar negativo como consecuencia de tal minoración.

El tipo de retención resultante de lo dispuesto en el apartado anterior, como ya hemos señalado, no podrá ser inferior al **2% cuando se trate de contratos o relaciones de duración inferior al año**, ni inferior al **15%** cuando los rendimientos del trabajo se deriven de **relaciones laborales especiales** de carácter dependiente. Los citados porcentajes serán el 0,8 por ciento y el 6 por ciento, respectivamente, cuando se trate

de rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta y Melilla que se beneficien de la deducción prevista en el artículo 68.4 de la LIRPF. No obstante, no serán de aplicación estos tipos mínimos del 6 y 15 por ciento de retención a los rendimientos obtenidos por los penados en las instituciones penitenciarias o los derivados de relaciones laborales de carácter especial que afecten a personas con discapacidad.

Procederá **regularizar** el tipo de retención en los supuestos siguientes:

1. Si al concluir el período inicialmente previsto en un contrato o relación el trabajador continuase prestando sus servicios al mismo empleador o volviese a hacerlo dentro del año natural.
2. Si con posterioridad a la suspensión del cobro de prestaciones por desempleo se reanudase el derecho o se pasase a percibir el subsidio por desempleo, dentro del año natural.
3. Cuando en virtud de normas de carácter general o de la normativa sectorial aplicable, o como consecuencia del ascenso, promoción o descenso de categoría del trabajador o, por cualquier otro motivo, se produzcan durante el año variaciones en la cuantía de las retribuciones o de los gastos deducibles que se hayan tenido en cuenta para la determinación del tipo de retención que venía aplicándose hasta ese momento. En particular, cuando varíe la cuantía total de las retribuciones superando el importe máximo establecido a tal efecto en el último párrafo del artículo 86.1 del RIRPF.
4. Si en el curso del año natural el pensionista comenzase a percibir nuevas pensiones o haberes pasivos que se añadiesen a las que ya viniese percibiendo, o aumentase el importe de estas últimas.
5. Cuando el trabajador traslade su residencia habitual a un nuevo municipio y resulte de aplicación el incremento de la cuantía de los gastos prevista en el artículo 19.2.f) de la LIRPF, por darse un supuesto de movilidad geográfica.
6. Si en el curso del año natural se produjera un aumento en el número de descendientes o una variación en sus circunstancias, sobreviniera la condición de persona con discapacidad o aumentara el grado de discapacidad en el perceptor de rentas de trabajo o en sus descendientes, siempre que dichas circunstancias determinasen un aumento en el mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención.
7. Cuando por resolución judicial el perceptor de rendimientos del trabajo quedase obligado a satisfacer una pensión compensatoria a su cónyuge o anualidades por alimentos en favor de los hijos sin derecho a la aplicación por estos últimos del mínimo por descendientes previsto en el artículo 58 de la LIRPF, siempre que el importe de estas últimas sea inferior a la base para calcular el tipo de retención.

8. Si en el curso del año natural el cónyuge del contribuyente obtuviera rentas superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas.
9. Cuando en el curso del año natural el contribuyente cambiara su residencia habitual de Ceuta o Melilla, Navarra o los Territorios Históricos del País Vasco al resto del territorio español o del resto del territorio español a las Ciudades de Ceuta o Melilla, o cuando el contribuyente adquiriera su condición por cambio de residencia.
10. Si en el curso del año natural se produjera una variación en el número o las circunstancias de los ascendientes que diera lugar a una variación en el mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención.
11. Si en el curso del año natural el contribuyente destinase cantidades a la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando financiación ajena, por las que vaya a tener derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual regulada en la disposición transitoria decimoctava de la Ley del Impuesto determinante de una reducción en el tipo de retención o comunicase posteriormente la no procedencia de esta reducción.

Los nuevos tipos de retención se aplicarán a partir de la fecha en que se produzcan las variaciones a que se refieren los números 1, 2, 3 y 4 anteriores, y a partir del momento en que el perceptor de los rendimientos del trabajo comunique al pagador las variaciones a que se refieren los números 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, siempre y cuando tales comunicaciones se produzcan con, al menos, cinco días de antelación a la confección de las correspondientes nóminas, sin perjuicio de las responsabilidades en que el perceptor pudiera incurrir cuando la falta de comunicación de dichas circunstancias determine la aplicación de un tipo inferior al que corresponda.

La regularización del tipo de retención podrá realizarse, a opción del pagador, a partir del día 1 de los meses de abril, julio y octubre, respecto de las variaciones que, respectivamente, se hayan producido en los trimestres inmediatamente anteriores a estas fechas. En ningún caso, cuando se produzcan regularizaciones, el nuevo tipo de retención aplicable podrá ser superior al 45 por 100, o al 18 por 100 cuando la totalidad de los rendimientos del trabajo se hubiesen obtenido en Ceuta y Melilla y se beneficien de la deducción prevista en el artículo 68.4 de la LIRPF.



Una trabajadora que viene trabajando en una empresa dedicada a la gestión inmobiliaria desde hace 10 años como oficial de primera administrativa, en marzo de 2023 es ascendida a la categoría profesional de Jefa Administrativa, con el consecuente incremento de sus retribuciones. Hasta ese momento la trabajadora tenía un tipo de retención del 12% y se pregunta si le incrementarán ese tipo o si, por el contrario, se lo mantendrán durante todo el año 2023.

Uno de los supuestos de regularización de los tipos de retención es, precisamente, cuando se produzcan durante el año variaciones en la cuantía de las retribuciones o de los gastos deducibles que se hayan tenido en cuenta para la determinación del tipo de retención que venía aplicándose hasta ese momento como consecuencia de ascenso, promoción o descenso de categoría del trabajador. Así pues, el empresario le revisará al alza el tipo de retención a partir del día 1 de abril de 2023.



4. Esquema básico para determinar el tipo de retención en el año 2023

Acude a los Contenidos extra para ver el anexo "Esquema básico retenciones a cuenta IRPF 2023".



5. Aspectos formales: el Certificado de Retenciones y el ingreso de las retenciones

El Certificado de Retenciones es un documento que el retenedor (en el caso de rendimientos del trabajo, será el empresario) debe entregar anualmente al trabajador para que este tenga constancia de la retención practicada y pueda incorporar esa información en la declaración anual del impuesto.

El retenedor u obligado a ingresar a cuenta deberá expedir en favor del contribuyente certificación acreditativa de las retenciones practicadas o de los ingresos a cuenta efectuados, así como de los restantes datos referentes al contribuyente que deben incluirse en la declaración anual a que se refiere el apartado anterior. La citada certificación deberá ponerse a disposición del contribuyente con anterioridad a la apertura del plazo de declaración por este Impuesto.

A las mismas obligaciones a las que nos hemos referido anteriormente estarán sujetas las entidades domiciliadas, residentes o representadas en España, que paguen por cuenta ajena rentas sujetas a retención o que sean depositarias o gestionen el cobro de rentas de valores.



Acude a los Contenidos extra para ver el modelo vigente de Certificado de Retenciones, respecto de los rendimientos del trabajo.



Por otra parte, el empresario debe proceder al ingreso de las cantidades retenidas en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

5.1. Declaración trimestral o mensual. El modelo 111

El sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta deberá presentar, en los primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, declaración de las cantidades retenidas y de los ingresos a cuenta que correspondan por el trimestre natural inmediato anterior, e ingresar su importe en el Tesoro Público. No obstante, esta declaración e ingreso se efectuarán en los veinte primeros días naturales de cada mes, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta que correspondan por el mes inmediato anterior, cuando se trate de retenedores u obligados cuyo volumen de operaciones hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros. Como excepción, la declaración e ingreso correspondiente al mes de julio se efectuará durante el mes de agosto y los veinte primeros días naturales del mes de septiembre inmediato posterior.

Lo dispuesto en el párrafo anterior resultará igualmente aplicable cuando se trate de retenedores u obligados a ingresar a cuenta que tengan la consideración de Administraciones públicas, incluida la Seguridad Social, cuyo último Presupuesto anual aprobado con anterioridad al inicio del ejercicio supere la cantidad de 6 millones de euros, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta. No obstante lo anterior, la retención e ingreso correspondiente, cuando la entidad pagadora del rendimiento sea la Administración del Estado y el procedimiento establecido para su pago así lo permita, se efectuará de forma directa.

El retenedor u obligado a ingresar a cuenta presentará declaración negativa cuando, a pesar de haber satisfecho rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta, no hubiera procedido, por razón de su cuantía, la práctica de retención o ingreso a cuenta alguno. No procederá presentación de declaración negativa cuando no se hubieran satisfecho, en el período de declaración, rentas sometidas a retención e ingreso a cuenta.

5.2. Declaración anual. El modelo 190

Por otra parte, el retenedor u obligado a ingresar a cuenta deberá presentar en los primeros veinte días naturales del mes de enero una declaración anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados. No obstante, en el caso de que esta declaración se presente en soporte directamente legible por ordenador o haya sido generado mediante la utilización, exclusivamente, de los correspondientes módulos de impresión desarrollados, a estos efectos, por la Administración tributaria, el plazo de presentación

será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero del año siguiente al del que corresponde dicha declaración.

En esta declaración anual, además de sus datos de identificación, podrá exigirse que conste una relación nominativa de los perceptores con los siguientes datos:

- a) Nombre y apellidos.
- b) Número de identificación fiscal.
- c) Renta obtenida, con indicación de la identificación, descripción y naturaleza de los conceptos, así como del ejercicio en que dicha renta se hubiera devengado, incluyendo las rentas no sometidas a retención o ingreso a cuenta por razón de su cuantía, así como las dietas exceptuadas de gravamen y las rentas exentas.
- d) Reducciones aplicadas con arreglo a lo previsto en los artículos 18, apartados 2 y 3, 26.2 y disposiciones transitorias undécima y duodécima de la LIRPF.
- e) Gastos deducibles a que se refieren los artículos 19.2 y 26.1.a de la LIRPF, a excepción de las cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales y los de defensa jurídica, siempre que hayan sido deducidos por el pagador de los rendimientos satisfechos.
- f) Circunstancias personales y familiares e importe de las reducciones que hayan sido tenidas en cuenta por el pagador para la aplicación del porcentaje de retención correspondiente.
- g) Importe de las pensiones compensatorias entre cónyuges y anualidades por alimentos que se hayan tenido en cuenta para la práctica de las retenciones.
- h) Que el contribuyente le ha comunicado que está destinando cantidades para la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando financiación ajena, por las que vaya a tener derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual regulada en el artículo 68.1 de la LIRPF.
- i) Retención practicada o ingreso a cuenta efectuado.
- j) Cantidades reintegradas al pagador procedentes de rentas devengadas en ejercicios anteriores.

Los modelos correspondientes a estas declaraciones trimestral/mensual y anual, son los modelos 111 y 190, que pueden obtenerse en la dirección <https://www.agenciatributaria.gob.es/> y que, con alguna excepción, deben ser presentados telemáticamente.



Un pequeño empresario, que presenta un volumen de operaciones anual aproximado de 120.000 euros, y que procede a practicar la retención de IRPF a sus trabajadores en el momento de la liquidación de los correspondientes salarios, se pregunta si debe ingresar esas retenciones cada mes o bien lo debe hacer de una sola vez en el año 2023.



En realidad, debe realizar una declaración trimestral en los meses de abril, julio, octubre y enero, ingresando las cantidades correspondientes a las retenciones en esas mismas fechas. Además, deberá realizar una declaración anual de las retenciones practicadas durante 2023 en el modelo 190.



Acude a los Contenidos extra para realizar la Autoevaluación de esta unidad, así como la Autoevaluación Final, y consultar el glosario, bibliografía y webgrafía, correspondiente a esta obra.